

1. 업무개요

□□본부 ○○지사 △△부(이하 “△△부”라 한다)는 공단 「직제규정」에 따라 ●●부담금제도 운영·관리 등의 업무를 수행하고 있다.

●●부담금이란 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우에 부과·징수되는 부담금을 말하며, 공단은 「순환경제사회 전환 촉진법」(이하 “순환경제사회법”이라 한다) 제47조(권한의 위임 및 위탁) 제2항 및 「●●부담금 사무처리규정」(이하 “사무처리규정”이라 한다) 제2조에 따라 환경부로부터 사업장폐기물에 대한 부담금의 부과·징수와 관련된 업무를 위탁받은 징수기관이다.

2. 관련규정 및 판단기준

순환경제사회법 제36조(●●부담금) 제6항에 따르면 환경부장관은 ●●부담금을 내야 하는 자가 납부기한까지 내지 아니하면 30일 이상의 기간을 정하여 납부를 독촉하여야 하며, 이 경우 체납 금액의 3%에 해당하는 가산금이 함께 부과된다. 그리고 같은 조 제7항은 독촉을 받고도 납부하지 않은 경우 국세 강제징수의 예에 따라 징수하도록 규정하고 있다.

순환경제사회법에 따른 ●●부담금의 부과·징수·환급에 관한 업무에 필요한 사항을 규정하고 있는 사무처리규정의 제11조(납부고지) 제3항에 따르면 납부고지서는 등기우편으로 송달하는 것이 원칙이며, 직접 교부가 합리적이라 판단되

는 경우에는 직접 송달도 가능하다. 같은 조 제5항에서는 납부기한 내 미납자에 대하여 별도 서식으로 납부독촉을 고지해야 함을 명시하고 있다.

그리고, 사무처리규정 제11조(납부고지) 제4항은 납부고지를 받아야 할 자가 「국세기본법」 제11조제1항 각 호¹⁾에 해당하는 사유가 있을 경우, 납부고지서를 공시송달할 수 있도록 하고 있다. 또한, 제15조(송달불능고지서의 처리)에서는 고지서 재송달절차에도 불구하고 송달이 불가능하다고 판단되더라도 공시송달 요건에 적합할 경우는 공시송달을 실시하며, 고지서의 주요내용을 공고한 날부터 14일이 지나면 고지서 송달이 된 것으로 본다고 정하고 있다.

한편, 사무처리규정 제25조(압류) 제1항에 따르면 징수기관은 납부의무자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 부담금과 가산금을 완납하지 아니한 경우는 납부의무자의 재산을 압류하여야 한다. 다만, 재산의 압류는 같은 조 제2항에 따라 납부기한 경과 후 독촉장을 적법하게 발부하고, 독촉납부기한이 경과한 후에 시행되어야 한다.

따라서 △△부는 절차적 정당성이 결여된 납세자 권리 침해 사례가 발생하지 않도록 체납자 재산압류 시 국세 강제징수의 예를 준용하여 사무처리규정에서 정하고 있는 부담금 납부고지 및 독촉, 송달불능고지서의 처리 절차 등 강제징수 절차를 철저히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

-
- 1) 주소 또는 영업소가 국외에 있고 송달하기 곤란한 경우
 - 2) 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우
 3. 고지서를 송달받아야 할 자나 그 사용인, 그 밖의 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람이 송달할 장소에 없는 경우로서 등기우편으로 송달하였으나 수취인 부재로 반송되는 경우 등

그런데, 감사 기간 중 ‘2024년 내부통제자가평가(K-eco CSA Ver 2.0)’를 통해 △△부가 제출한 ‘●●부담금 업무처리 절차 미준수’ 건을 검토한 결과, ●●부담금을 체납한 (주)ⓂⓂ 외 1개 사업자에게 등기우편으로 발송한 독촉장이 반송되었음에도 공시송달 등 송달불능 고지서 처리 절차를 생략한 채 재산압류를 촉탁하여 최대 89일간 재산의 압류 상태가 유지된 것으로 확인되었다.

[표 1] ●●부담금 체납업체 재산압류 및 해제 현황

사업자명	체납액(가산금 포함)	압류 일시	해제 일시	압류기간	압류 재산
(주)ⓂⓂ	1,987,700원	2023. 11. 10.	2024. 2. 6.	89일	자동차 2대
(주)ⓂⓂⓂ	141,250원	2024. 1. 15.	2024. 2. 6.	23일	자동차 1대

다만, △△부는 ●●부담금 징수기관으로서의 법적 책임을 다하고, 내부통제자가평가에서 드러난 문제점을 자발적으로 시정하기 위해 (주)ⓂⓂ 외 1개 사업자에 대한 재산압류를 해제 조치한 후 납부고지 및 송달불능고지서의 처리절차를 준수하여 ●●부담금을 재부과·징수하였다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

□□이사(○○처장)는 ●●부담금 체납업체에 대한 강제징수를 미흡하게 처리한 □□본부 ○○지사 △△부(現, △△실) ◎급 L에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】